



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
המפקחת צפורה פיגנבוים

תיק תביעה מס': 20/07

בענין:

בן שמחון אליהו

ע"י ב"כ עוה"ד יוסף שמחון
רח' הנביאים 20 ת.ד. 4183 חיפה 31041
טל': 04-8626490, פקס: 04-8624471

התובע

נגד

יניב דב ושרה

ע"י ב"כ עוה"ד עמיקם אור-זך ואח'
מרח' יששכר 5, קרית מוצקין 26375
טל': 04-8730230, פקס: 04-8706535

הנתבעים

פ ס ק - ד י נ

עובדות

1. התובע הינו בעל זכויות חכירה של אחת מתוך ארבע דירות המהוות את הבית המשותף ברח' בוסל 37 קרית חיים המזוהה כחלקה 21 בגוש 11571. הנתבעים הם בעלי זכויות החכירה בדירה בקומת קרקע של אותו הבית שנמצאת מתחת לדירת התובע.
2. עילת התביעה היא בניה שבצעו הנתבעים בשטחים המשוייכים לדירת התובע ברכוש המשותף בדמות בתי עסק ומחסן וכן השתלטות על שביל הגישה ברכוש המשותף. עוד מכילה עילת התביעה העתקת בלוני גז שלו ממקום אחד בחצר הבית למקום אחר. הסעד שנתבקש על ידי התובע הוא לפינוי כל השטחים המשותפים וקיום צו שיפוטי שניתן בבית משפט לעניינים עירוניים בשנת 1973. לחלופין נדרש הסעד של חלוקת החצר על פי דפוסים מקובלים באותו איזור. עוד נדרש סעד של חלק יחסי בדמי השכירות שגובים הנתבעים מבית העסק שברכוש המשותף, וכן פיצול סעדים לשם תביעות כספיות בפני הערכאה המוסמכת.
3. בכתב ההגנה טענו הנתבעים כי מצב החצר דהיום משקפת את ההסכמה בין בעלי הזכויות בדירות הבית לדורותיהם. המבנים שהוקמו על ידי הנתבעים שנים רבות קודם שהתובע רכש זכויות בבנין נעשו בהסכמת יתר בעלי הדירות, הגם שקיומם עדין לא מוצא ביטוי במירשם המקרקעין. מוכחשת על ידי הנתבעים טענת התובע בדבר שיוך של חלק מסוים מהחצר לדירתו שלו. הצו של בית המשפט העירוני קויים על ידי הנתבע ומוצה. הנתבעים הם אלו שטיפחו וגיננו את חצר הבית במשך כל השנים להנאתם של כל הדיירים האחרים. קודם שרכש את דירתו ראה התובע את מצב חצר הבית ולפיכך שינוי מהמצב הקיים יהווה פגיעה בזכויותיהם.
4. הבית המשותף אינו רשום בפנקס הבתים המשותפים, לפיכך חל עליו ו'1 לחוק המקרקעין לרבות העובדה שכל חצר הבית היא רכוש משותף. הזכויות בדירת התובע היתה רשומה על שם ויינגל ברנרד וחווה (להלן "המנוחים"), ומשאלו נפטרו זכה בה רמי שני ביחד עם עוד שני יורשים מכח צוואה. הוא זה שמכר לתובע את הדירה.
5. ביום 17.4.07 קיימת ביקור במקום במעמד הצדדים ובאי כוחם. ראויים לציון הנתונים העובדתיים הבאים:

(א) חלקת הבית המשותף צורתה מלבנית והיא נתונה בין רח' בוסל לבין סימטת האשל אפשרית כניסה לחצר הבית מכיוון שתי הדרכים הציבוריות הללו, הגם שאין מעבר חופשי בחצר.

(ב) הבית ממוקם בקידמת החלקה קרוב לרחוב בוסל באופן שהמירווח הקידמי מצומצם ולעומתו המירווח העורפי מהווה חצר רחבת ידיים. המירווח הצידי אליו פונות דירות הצדדים חסום על ידי בניה של מבנה שחזיתו על גבול רחוב בוסל. המבנה מכיל שני חדרים ומשמש את עסקם של הנתבעים (בין לשימושם ובין להשכרה).

(ג) החצר העורפית מגוננת ומטופחת ואילו החזית הקידמית איננה מטופחת. בחצר העורפית מוצב גם מחסן המשמש את הנתבעים.

(ד) החצר הסובבת את דירות הצדדים מופרדת מזו הסובבת את דירות האגף האחר.

(ה) הצדדים היפנו אותי להתרשם מאופי החלוקה של החצרות במבנים שכנים.

בחינת חומר הראיות

6. העיד בפני התובע ולפי עדותו הוא הכיר את הדירה אותה רכש עוד שנים רבות קודם לרכישה הן על רקע ביקורים אצל המנוחים לצורכי עבודה (תיקון מכשירי חשמל) והן לנוכח מגוריו במבנה השכן. לדבריו מחיר העסקה שלו עם רמי שני תאם את מצב הדירה. לדבריו, המנוחים אמרו לו באחד מביקוריו שהם אינם שבעי רצון מהבניה שבצעו הנתבעים בחצר הבית, מהשתלטותם על הרכוש המשותף. המוכר גם צייד אותו במסמכים שצורפו לכתב התביעה וייסקרו להלן. את העובדה שהמנוחים לא נקטו מעולם בהליכים משפטיים נגד הנתבעים בגין השתלטות על הרכוש המשותף נימק התובע בכך שהם היו אנשים קשישים, חולים וחשוכי ילדים.

7. מטעם התובע העיד רמי שני, מי שמכר לתובע את הדירה. הגם שלכאורה אין לו ענין במשפט העד היה מיליטנטי, מה שמעלה שאפשר שיש לו אינטרס בתוצאותיו. דבריו אודות היעדר הסכמה בין המנוחים לבין הנתבעים בדבר אופן השימוש בחצר היו סתמיים ולא התבססו על שום עובדות. נהפוך הוא, מתוך תיאוריו את המנוח סביר להניח שהוא לא היה מחשה לולי הסכים הואיל ולא היה מוגבל לא שכלית ולא גופנית. מכל מקום עדותו הינה סתמית, בחינת הפרחת סיסמאות באוויר, ואינה מאששת שום עובדה מאלו הנתענות על ידי התובע.

8. התובע הציג מסמכים על בסיסם ביקש ללמד על זכותו לסעדים להם עתר, ואלו הם:

(א) התכתבות בין בא כוחו לבין בא כוח הנתבעים עובר להגשת התביעה;

(ב) מכתב נושא תאריך 10.12.73 שנשלח בשם המנוחים לעיריית חיפה בגין בניה ללא היתר של הנתבעים בחצר הבית, ותשובת העירייה מיום 14.12.73 ולפיה הוצא צו הפסקת עבודה כנגד בנית המחסן.

(ג) כתב אישום נגד הנתבע בגין בניה בלתי חוקית שהתברר בשנת 1980 וכן דיווח על התוצאות המשפטיות של ההליך ולפיהם הוטל על הנתבע קנס וחובת הריסה אם בתוך שנה לא יקבל היתר בניה.

(ד) מכתב בשם המנוחים אל הנתבע נושא תאריך 1.11.81 המהווה מענה לפנייתם של הנתבעים אל המנוחים. מתוכן המכתב עולה המסקנה שהמחלוקת אז נסבה סביב אפשרות העליה לגג הבית לשם איטומו.

9. מטעם הנתבעים העידו העדים באים :

(א) הנתבע העיד על יחסי השכנות התקינים שהיו עם המנוחים ועל היעדר ביקורת מצידם כמו גם מצד מי מבעלי הזכויות האחרים בבית כלפי השימוש שהנתבעים עשו בחצר הבית. באמצעותו הוגש הסכם שכירות משנת 1966 ולפיו הנתבעים השכירו לבעל דירה אחרת באותו בית, יוסף שלייפשטיין, את אחד משני החדרים שניבנו בחזית המבנה. השוכר הפך דייר מוגן באותה היחידה. כמו כן הוא תיאר את ההשקעות שלו בפיתוח החצר ללא כל מחאה מצד יתר בעלי הדירות. ההליך המשפטי אצל הרשות המקומית הסתיים לדבריו בהיתר כנגד תשלום. היחסים התקינים מתבטאים בין היתר בשימוש שעשו המנוחים בתוספת הבניה של הנתבע.

(ב) עוד העיד מטעמו בנו ומדבריו עולה כי המנוחים התגוררו בבנין בשתי תקופות, קודם בדירה המשיקה לדירת הנתבעים ואחר כך בדירה שנמכרה לתובע, כשביניהן העתיקו מגוריהם למקום אחר. אף הוא תיאר את יחסי השכנות הטובים בין הוריו לבין המנוחים.

(ג) עד נוסף, מיכאל אדלר, שהגורר בסמוך שנים רבות העיד אף הוא על כך שהשינויים בחצר הבית נעשו עוד לפני שעבר להתגורר בשכנות, בשנת 1980.

10. הצדדים סיכמו את טענותיהם כשכל צד מבקש לבסס את עילות התביעה/ההגנה בהתאמה.

דין

11. לדעתי דין התביעה להידחות. אלה נימוקי החלטתי :

(א) כאמור, התובע רכש את דירתו במצב בו בחצר הבית כבר בנויות התוספות שביצעו הנתבעים במשך השנים. יתרה מכך, זה היה מצב החצר גם כשהתובע עבר להתגורר בסמוך, בשנת 1996.

(ב) נקודת המוצא לזכויותיו בבית המשותף היא היום בו הפך בעל זכויות בעצמו. התובע לא היפנה למקור זכותו לשנות את מצב הבית המשותף למצב ארכאי כלשהו קודם שבכלל היה בעל זכויות במקום. התובע גם לא היפנה למקור זכותו ליהנות מזכותם הלכאורית של המנוחים לדרוש השבת המצב לקדמותו, אם בכלל היתה להם זכות כזו. המנוחים לא הימחו לו את הזכות הזו, גם לא המוכר רמי שני. נהפוך הוא, המוכר מכר לתובע את הדירה במחיר שתאם את מצבה, ומשתמע מכאן : גם את מצבה בזיקה לרכוש המשותף.

(ג) ויוטעם, אין המדובר בשימוש ברכוש המשותף המתחדש מידי יום. מדובר בבניה בחמרים קשיחים שנראית היטב בשטח, והתובע לא הכחיש כי נוכח בקיומם עוד קודם שרכש את דירתו.

(ד) יתרה מכך, השתכנעתי מעדויות הנתבעים כי הם קיבלו את הסכמת יתר בעלי הדירות לבניה שביצעו ברכוש המשותף, אם לא הסכמה במפורש אזי בשתיקה מתוך התנהגות עקבית בת עשרות שנים. המנוחים לא היו מוגבלים, לפחות לא בגיל, בשנים בהן תוספות הבניה הללו בוצעו (לפני עשרות שנים) ולא היתה מניעה שינקטו צעדים משפטיים לשמירה על זכויותיהם. פשיטא שלא ראו כי זכויותיהם נפגעות, או מחלו על זכויותיהם. יתרה מכך, אחד מהשכנים – לא זו בלבד שלא התנגד – אלא גם שכר את אחד התאים שניבנו על ידי הנתבעים בחצר הבית.

(ה) ההסכמה של המנוחים לבניה של הנתבעים משולבת גם בשימוש שהם עשו בתוספות בניה אחרות של הנתבעים, תוספות המהוות חלק בלתי נפרד מדירת התובע דהיום. על מצב זה חל פסק דינו של בית משפט המחוזי בחיפה ע"א (חי') 1020/03 מיום 25/02/2004 בובליל ישראל ואח' נ' שטיינר יוסף, שם נדונה נפקות הסכמה בין בעלי דירות על חליפיהם. נפסק שמשקמה בעקבות תוספת בניה טובת הנאה לדירה האחרת אין חליפי בעליה של הדירה האחרת רשאי להתכחש להסכמות שהיו קודם שהפך בעלים של זכות קניינית בבנין.

12. לדעתי, וכך גם חיוויתי בישיבת קדם המשפט, נכון לראות בבניה שביצעו הנתבעים בחינת הרחבת דירתם, עליה באה הסכמה של בעלי הדירות האחרים, מה שמקנה גם לתובע זכות להרחיב את דירתו, בין אם על ידי בנית מחסן בחצר הבית ובין אם אל מפלס הגג.

13. אינני מוסמכת לכפות חלוקה של חצר הבית. דפוסים שקיימים בבניינים אחרים הם תוצאה של הסכמות בין בעלי הזכויות שם. מקום שאין הסכמה חל הדין הכללי שחל על בתים שאינם רשומים כבית משותף ולפיהם כל החצר מהווה רכוש משותף. זכותו של התובע לעשות בה שימוש סביר, ויוטעם: לא קנטרני ולא מתגרה. מנגד חובתם של הנתבעים לא לאסור שימוש כזה לצד זכותם לדרוש השתתפות התובע באחזקת הגינה ברמתה הראויה.

14. אשר לבלוני הגז, לדעתי הם מתקנים שמטרה פונקציונאלית בצידם. אם הם ממלאים אחר ייעודם זה, מה לי אם ימוקמו בחזית הבית ומה אם בעורפו. לא הוכח לי יתרון כלשהו במיקום כלשהו. מטעם זה אינני עושה צו בעניינם.

15. אני דוחה אפוא את התביעה ומחייבת את התובע לשאת בהוצאות הנתבעים לרבות שכ"ט עו"ד בסכום כולל של 5,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 45 יום מיום מתן פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (16.1.07) ועד התשלום המלא בפועל.

16. שכרו של העד אדלר מיכאל, בסך של 200 ₪, ישולם לו על ידי הנתבעים מתוך הוצאות המשפט. אינני קוצבת את שכרו של העד בנם של הנתבעים.

ניתן בהעדר הצדדים ביום כו' בתמוז התשס"ז (12.07.07).

עותקים יישלחו לבאי כוח הצדדים.

צ. פיגנבויס
מפקחת על רישום מקרקעין